

武汉市江岸区人民检察院 起诉书

岸检刑诉〔2024〕XXX号

被告人陈晓东，男，1995年7月19日出生，居民身份证号码4201*****2345，汉族，中专文化，快递员，户籍所在地湖北省武汉市江岸区XX路XX号，住址同户籍所在地。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年5月21日被武汉市公安局江岸分局刑事拘留，经本院批准，于2024年5月28日被武汉市公安局江岸分局执行逮捕，现羁押于武汉市江岸区看守所。

本案由武汉市公安局江岸分局侦查终结，以被告人陈晓东涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年6月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年6月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2024年5月初，被告人陈晓东从老乡处得知收购银行卡转卖可以赚取差价，遂在武汉市江岸区多个网吧、台球厅寻找愿意出售银行卡的人。陈晓东与上家约定，由其负责收购银行卡，每张银行卡上家支付人民币800元，陈晓东以每张人民币300元的价格向卖卡人收购，从中赚取差价。

2024年5月10日至5月18日期间，被告人陈晓东先后从刘某、王某、赵某三人处收购银行卡共3张。其中，刘某于2024年5月10日在武汉市江岸区XX银行网点办理银行卡一张（卡号：6217*****3456），陈晓东以人民币300元价格收购后，于同日将该卡转卖给上家（身份不明，另案处理），获利人民币500元。王某、赵某名下银行卡的收购、转卖过程与刘某相同，陈晓东共获利人民币1500元。

2024年5月20日至5月22日，刘某名下银行卡（卡号：6217*****3456）累计接收资金共计人民币550,000元，均在到账后24小时内被分散转出至多个账户。

经公安机关侦查，上述银行卡接收的资金中，已核实涉及电信诈骗案件2起，被害人分别为孙某某、周某某，涉案金额共计人民币550,000元。

2024年5月20日，被告人陈晓东在武汉市江岸区XX路XX号家中被公安机关抓获归案。到案后，被告人陈晓东如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

一、书证

户籍证明：证实被告人陈晓东的身份信息；

银行开户记录：证实刘某于2024年5月10日在XX银行武汉江岸支行开立账户（卡号6217*****3456）；

银行交易流水：证实该账户于2024年5月20日至5月22日期间累计接收资金550,000元并转出；

扣押决定书、扣押清单：证实扣押陈晓东手机一部、银行卡一张。

二、电子数据

涉案银行卡网银转账记录电子数据：证实资金转入转出情况；

陈晓东手机微信聊天记录：证实其与上家联系收卡、转卖的过程；

陈晓东手机微信群信息：证实其被上家拉入一个跑分微信群。

三、被告人供述与辩解

被告人陈晓东的供述与辩解：证实其收购银行卡并转卖的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈晓东对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈晓东明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行账户用于资金支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈晓东到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈晓东自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈晓东有期徒

刑六个月，并处罚金人民币三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武汉市江岸区人民法院

检察员：XXX
2024年6月25日

（院印）